

1506407-74.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073717/2022 - 08º D.P. BRAS, 23659289 - 08º D.P. BRAS, 2073717 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Babaeau Charles

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1506407-74.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2073717/2022 - 08º D.P. BRAS, 23659289 - 08º D.P. BRAS, 2073717 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Babaeau Charles

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 03 de agosto de 2022, às 16:30h, na sala de audiências virtual da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São

Paulo, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020, com utilização da plataforma Microsoft Teams e sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Alexandre Manhães Bastos, comigo Assistente Judiciário ao final assinado, compareceram o Promotor de Justiça Dr. Cássio Roberto Conserino e o réu Babaeau Charles, acompanhado da Defensora Pública do Estado Dra. Giovanna Blanco Magdalena. Presentes as testemunhas JEREMIAS JOSE PEREIRA (GCM) e ALCINEY GONCALVES MOREIRA (GCM). O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, e foram então ouvidas as testemunhas presentes, cujos depoimentos foram colhidos por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams. Em seguida, o réu após entrevista reservadamente com a Defensora Pública que o assiste, antes da realização do ato, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante seu interrogatório. Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pelo MM. Juiz de Direito foi declarada encerrada a instrução. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Dada a palavra à Dra. Defensora Pública, pelo réu, foi dito: MM. Juiz, igualmente, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença absolutória, nos termos seguintes: BABAEAU CHARLES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, de acordo com a denúncia, no dia 16 de março de 2022, por volta das 19h30min, na Avenida do Estado, altura do nº 3350, Mooca, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 45 porções de cocaína (16,4g), 14 porções de cocaína (3,6g), 24 porções de maconha (37,02g) e 16 porções de substância ainda não identificada, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23 e laudo positivo de constatação provisória de fls. 25/29, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta da denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram quatro pessoas no interior de um terreno, onde há uma construção da nova base da CGM. Na sequência, quando os policiais se aproximaram, dois indivíduos saíram do local e os outros dois permaneceram dentro da construção. Então, o acusado largou uma sacola no chão, enquanto terceira pessoa, Sidnei de Lima Gauza, permaneceu ao seu lado. Consta da inicial que, em revista pessoal, no bolso de Sidnei foram encontradas 3 porções de cocaína e 1 de maconha. Por sua vez, no interior da sacola dispensada por BABEAU, foram encontrados 45 eppendorfs de cocaína, 14 papелotes de cocaína, 24 invólucros de maconha e 16 porções de maconha. Ainda, narra a denúncia que o acusado confirmou a prática do narcotráfico, relatando que Sidnei apenas estava ali para que mantivessem contubérnio sexual. O acusado foi preso em flagrante delito e, por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva. Após regular notificação do acusado, a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar, às fls. 98-99. A denúncia foi recebida (fls. 101-107) e o acusado foi citado. Durante a instrução processual, nesta data, foram ouvidas as testemunhas Guarda Municipais Jeremias José Pereira e Alciney Gonçalves Moreira. O acusado foi interrogado, ocasião na qual exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram em alegações finais orais, ambas com pedido de absolvição, por não haver prova suficiente para a condenação. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Da atenta análise do processado, verifica-se a improcedência do pedido inicial, sendo de rigor a absolvição do acusado. De início, assinale-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto de Exibição e Apreensão das drogas, do Laudo de Exame Químico-toxicológico definitivo (fls. 86-89), bem como da prova oral produzida em juízo. A autoria delitiva, contudo, ficou evidentemente sacrificada, não havendo prova suficiente para o édito condenatório. É até possível que o acusado estivesse naquele local, na prática do narcotráfico. É possível que a droga efetivamente fosse sua. Contudo, as testemunhas que prestaram depoimento, os Guardas Municipais que teriam flagrado o acusado, realizado a abordagem e detenção,

prestaram relatos que, em importantes aspectos, se revelaram contraditórios, a determinar séria e fundada dúvida acerca do que efetivamente teria ocorrido e de quem efetivamente seria a droga. Inicialmente, há que se observar que ambos afirmaram que havia algumas pessoas no local e que, com a chegada dos agentes estatais na viatura, todos correram só restando no local o acusado e um outro indivíduo, não havendo nada que autorize afirmar que a sacola que continha o entorpecente fosse efetivamente do acusado. Poderia ser de qualquer um daqueles tais sujeitos que correram, sendo relevante anotar que as testemunhas afirmaram em juízo que o acusado e o outro indivíduo que ficou para trás afirmaram que estavam ali para manterem práticas sexuais, que seria um programa sexual. Demais disto, as testemunhas estavam juntas, chegaram juntas ao local, viram as tais pessoas e o acusado no mesmo instante, mas são contraditórios sobre aonde estaria a sacola com o entorpecente. Para um deles, estaria na mão do acusado, que a soltou no chão; para o outro, estaria desde o início no chão, próximo ao acusado, não se sabendo aonde afinal de contas estaria a tal sacola com drogas. Com isto, torna-se ao ponto inicial, quando se começou a tratar da autoria, e se tem efetiva possibilidade de que a droga pertencesse a qualquer uma daquelas pessoas que estavam por ali. Há possibilidade efetiva de o acusado ser o dono da droga, um narcotraficante, mas também pode ser que estivesse ali apenas como usuário ou, talvez, apenas em busca de saciar seus anseios sexuais. O certo é que não existe nos autos prova suficiente para a condenação. Se de início havia indício suficiente para o oferecimento e recebimento da denúncia, agora, nada se comprovou a ponto de autorizar a condenação criminal. Diante da prova oral colhida em juízo deve ser aplicado o princípio "in dubio pro reo". Na esteira da manifestação do insigne Promotor de Justiça e da Eminente Defensora Pública, em suas respectivas alegações finais, a absolvição impõe-se como medida de rigor, a fim de que seja atendido o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o conjunto probatório produzido nestes autos mostrou-se insuficiente para embasar um decreto condenatório. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial acusatória, a fim de ABSOLVER o acusado BABAEAU CHARLES, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação que lhe fora feita de prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006. Diante da absolvição, impõe-se a imediata soltura do acusado. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado. Publicada em audiência, registre-se a sentença. Saem os presentes intimados. A seguir, ambas as partes e o acusado manifestaram NÃO HAVER interesse em recorrer. Certifique-se, pois, o imediato trânsito em julgado da condenação e arquivem-se os autos. Fica, ainda, autorizada a destruição do entorpecente apreendido. Oficie-se. Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.